



Nr. 80 Ministerbesprechung vom 4. Mai 1925¹

R 43 I/1402 , Bl. 67 f.

Anwesend: Luther, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Geßler; StS Joel; MinDir. Pünder; MinR Werner; Protokoll: ORegR Grävell.

[Tagesordnung]

1. Amnestie.
2. Flaggen anlässlich der Vereidigung des Reichspräsidenten.
3. Aufwertungsfrage.

1. Amnestie.

Staatssekretär Joel berichtete über die Möglichkeit einer Amnestie². In Frage kämen Einzelgnadenbeweise³ oder Amnestiegesetz.

Was die Einzelgnadenbeweise anlange, so sei es möglich, auch bei diesen sehr umfassend vorzugehen, und zwar nach rechts und links. Die Amnestie sei nur auf dem Wege des Gesetzes möglich. In Betracht komme für diese Amnestie:

- 1.
Niederschlagen schwebender Verfahren wegen Hochverrats mit dem Stichtag des 1. Oktober 1923;
- 2.
Niederschlagen anhängiger Verfahren wegen Vergehen gegenüber dem Republikschutzgesetz bis zur Gegenwart;
- 3.

¹ Wie aus der Überschrift des Protokolls hervorgeht, fand diese Ministerbesprechung im Anschluß an die Kabinettsitzung (Dok. Nr. 79) statt.

² Im Auftrage des RK hatte StS Kempner mit Schreiben vom 30. 4. den RJM und den RIM ersucht, der RReg. umgehend einen Amnestiegesetzentwurf sowie eine Übersicht der verschiedenen Stichtage vorzulegen, bis zu denen ein etwaiger Straferlaß zurückgreifen könnte. Zur Begründung der besonderen Eilbedürftigkeit heißt es in diesem Schreiben: „Als vor einigen Monaten die Reichsregierung beriet, welche Stellung sie zu den von verschiedenen Parteien gestellten Anträgen [...] auf den Erlaß einer Amnestie einnehmen sollte [s. die Ministerbesprechung am 30.1.25, Dok. Nr. 11], wurde der Gedanke geäußert, es sei zweckmäßig, eine Amnestie bis zur erfolgten Neuwahl des Reichspräsidenten zurückzustellen. Diese Neuwahl ist nunmehr erfolgt, und es muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß der neugewählte Herr Reichspräsident den Erlaß einer weitgehenden Amnestie erwägen wird.“ Sie mußte gegebenenfalls bereits am Tage nach der Vereidigung des RPräs. (12. 5.) ausgesprochen werden (R 43 I/1242 , S. 299c-300).

³ Einzelgnadenerweise wurden von Oberreichsanwalt Ebermayer bereits mit Schreiben an das RJMin. vom 13.2.25 angeregt. Ebermayer betonte, man werde bei solchem Vorgehen in der Lage sein, „die schwerere Tat von der leichter zu nehmenden, den Verführten von dem wirklichen Schädling zu scheiden.“ (R 43 I/1242 , S. 247-259).

Genereller Erlaß von bereits rechtskräftig erkannten Strafen, jedoch unter Beschränkung der für die Amnestie in Betracht kommenden Strafhöhe.

Dieses Amnestiegesetz biete sowohl nach rechts als auch nach links bis zu einem gewissen Grade Befriedigendes. Immerhin sei das Gesetz nur möglich, wenn die Sozialdemokratische Partei zustimme. Es sei daher notwendig, mit dieser zunächst Fühlung zu nehmen. Auch werde die Amnestie undurchführbar sein, wenn sich die Länder dieser nicht anschließen.

Der *Reichsminister des Innern* hielt die Vorschläge für glücklich und empfahl, zunächst einmal die Sozialdemokratische Partei vor diesen Plan zu stellen⁴.

Der *Reichskanzler* war der gleichen Auffassung, hielt es aber für erforderlich, von unserem Standpunkt aus die Frage nicht abhängig zu machen von der Stellungnahme der Länder. Er werde versuchen, in München⁵ persönlich insbesondere mit dem Preuß. und dem Bayer. Ministerpräsidenten Fühlung zu nehmen⁶. Er bitte zu diesem Zweck um eine schriftliche Formulierung der für das Amnestiegesetz in Betracht kommenden Richtlinien.

Staatssekretär Dr. *Joel* sagte dies zu⁷.

2. Flaggen anlässlich der Vereidigung des Reichspräsidenten.

Der *Reichsminister des Innern* bat um eine Entscheidung darüber, ob anlässlich der Vereidigung des Reichspräsidenten nur in Berlin oder im ganzen Land, nur von den Reichsbehörden oder auch von den Landes- und Kommunalbehörden geflaggt werden solle.

Es wurde beschlossen, anzuordnen, daß sämtliche Reichsstellen in Berlin und im Lande flaggen, und den Ländern durch das Reichsministerium des Innern zu empfehlen, sich dem Vorgehen des Reichs anzuschließen.

3. Aufwertungsfrage.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß die Gefahr selbständigen Vorgehens einzelner Parteien in der Aufwertungsfrage wieder akut geworden sei. Es sei daher notwendig geworden, die Parteien nochmals an die Abmachungen zu erinnern, die bezüglich der Behandlung der wesentlichsten Punkte der Regierungsvorlage mit der Regierung getroffen worden seien⁸.

Der *Reichskanzler* erklärte sich bereit, erneut mit den Parteien Fühlung zu nehmen. Er bat, mit Rücksicht darauf, daß es vor Freitagmittag nicht möglich sei, darauf hinzuwirken, daß bis dahin ein Vorgehen der Parteien nicht stattefinde.

⁴ Über Verhandlungen mit der SPD in den Akten nichts ermittelt. Wienstein vermerkt über eine Besprechung mit StS Joel im RJMin. am 9. 5., dieser „habe von dem Abg. Lohmann (deutsch-national) gehört, daß Demokraten und Zentrum Gegner einer Amnestie seien, und daß auch in den Kreisen der DVP nicht alle Stimmen für eine Amnestie zu haben sein würden. Nach seiner (des StS Joels) Auffassung werde man sich mit den Sozialdemokraten in der Amnestiefage einigen können.“ (R 43 I/1242, S. 303-305). Demgegenüber vertritt Joel in einer telefonischen Unterredung mit Wienstein am 15. 5. die Ansicht, daß eine Besprechung mit den Parteien, besonders mit der SPD, im Augenblick nicht ratsam sei. „Es komme besonders der SPD darauf an, Amnestie für die Straftaten zu erreichen, die aus Anlaß der Inflationswirren begangen worden seien. Man werde gegen diese sozialdemokratischen Wünsche auch nichts einwenden können. Die Straftaten aus Anlaß der Inflationswirren seien jedoch lediglich von Gerichten der Länder abgeurteilt worden, nicht von den Gerichten des Reichs. Deshalb müsse mit den Ländern in dieser Richtung Fühlung genommen werden.“ (Vermerk Wiensteins vom 16. 5. in R 43 I/1242, S. 335 f.).

⁵ Zur Teilnahme an den Eröffnungsfeierlichkeiten des Dt. Museums reist der RK am 5.5. nach München.

⁶ S. dazu den Bericht des RK in der Ministerbesprechung am 11. 5. (Dok. Nr. 84).

⁷ Am Rand der Vorlage hier der handschr. Vermerk Pünders: „Ist am selben Abend noch durch mich geschehen.“ Eine Zusammenstellung dieser Richtlinien konnte in den Akten nicht ermittelt werden.

⁸ S. Dok. Nr. 61.

Es wurde beschlossen, die Regierungsparteien Freitag, den 8. Mai, mittags 12 Uhr im Reichstag zu einer Besprechung der Aufwertungsfrage einzuladen⁹.

⁹ Über das Ergebnis dieser Besprechung, an der am 8. 5. Vertreter von DNVP, Zentrum, DVP, BVP und WV teilnehmen, vermerkt MinR Wachsmann unter dem 9. 5.: Es sei beschlossen worden, daß jede Partei für sich eine schriftliche Erklärung abgeben werde, in der ihre grundsätzliche Übereinstimmung mit den beiden Aufwertungsvorlagen der RReg. (s. RT-Drucks. Nr. 804 und 805, Bd. 400) zum Ausdruck kommen solle (s. dazu weiter Dok. Nr. 86). Außerdem habe der Abg. Hergt eine Zusammenstellung von Grundzügen überreicht, nach denen die Regierungsparteien die Aufwertungsvorlagen der RReg. abzuändern wünschten. Seitens der Reg. sei in der Besprechung hierzu nicht Stellung genommen, sondern erklärt worden, das Kabinett werde die Änderungswünsche in einer Sitzung am 9. 5. eingehend beraten (R 43 I/2456, Bl. 103 f.). S. dazu weiter Dok. Nr. 82.

Zitierhinweis

Nr. 80 Ministerbesprechung vom 4. Mai 1925 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 267–269 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D80>